

ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU

s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky ÚRSO č. 208/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

MAGNA ENERGIA a.s.**Osoba oprávnená konať:**

Martin Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva
Jaroslav Kollár, výkonný riaditeľ, na základe plnej moci

Sídlo:

Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany

Kontakt:

tel.: +421 33 772 0731, hot line: +421 948 330 530, e-mail: magna@magna.sk

IČO:

35743565

IČ DPH:

SK2020230135

Bankové spojenie:

2622738682/1100

IBAN:

SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Kód banky:

TATRSKBX

Údaj o zápise:

zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

(ďalej len „dodávateľ“)

a

Obec Malinová**Osoba oprávnená konať:**

Juraj Stiffel

Sídlo:

Malinová 115, 972 13 Malinová

Korešpondenčná adresa:

Obec Malinová, Malinová 115, 972 13 Nitrianske Pravno

IČO:

00318281

DIČ:

2021162726

Bank. spojenie:**IBAN:****Kód banky:****Kontaktná osoba:**

Juraj Stiffel, mob: 0910 718 048, e-mail: uctovnik@malinova.sk

(ďalej len „odberateľ“)

Článok I.**Predmet zmluvy**

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
 - dodávať plyn do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
 - prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
 - zabezpečiť pre odberateľa distribúciu plynu a služby spojené s dodávkou plynu (ďalej len „distribučné služby“).
- Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodaný plyn odobrať a zaplatiť za dodávku plynu cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy, ako aj zaplatiť všetky ostatné s dodávkou plynu súvisiace poplatky a distribučné poplatky v súlade s príslušnými platnými rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).

Článok II.**Dodávka plynu**

- Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v dohodnutom zmluvnom množstve, špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré odberateľ požaduje dodať, a ktoré je dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť. Zmluvné strany sa tiež dohodli na dennom maximálnom množstve (ďalej len „DMM“), špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorým je maximálne množstvo plynu, ktoré je odberateľ oprávnený odobrať na odbernom mieste v ktorýkoľvek deň počas trvania tejto zmluvy. V prípade, ak odberateľ v ktoromkoľvek dni na ktoromkoľvek odbernom mieste odoberie množstvo plynu presahujúce zmluvou dohodnuté DMM, odberateľ zaplatí dodávateľovi za určitý počet prekročení DMM v danom mesiaci za objem prekročenia na výstupnom bode nad príslušný limit sadzbu v zmysle platného cenníka PDS v čase dodávky plynu, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie uzatvorenú samostatnú



zmluvu o distribúcii plynu do príslušného odberného miesta. Ak počas daného mesiaca v ktoromkoľvek dni odberateľ odobral množstvo plynu presahujúce DMM uvedené v zmluve na jednom alebo na viacerých odberných miestach, a súčasne v tomto dni došlo voči dodávateľovi k uplatneniu poplatku za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného cenníka PDS. Odberateľ popri poplatku uvedenom v prvej vete tohto bodu zaplatí za objem prekročenia DMM nad príslušný limit na každom príslušnom odbernom mieste aj poplatok za prekročenie dennej distribučnej kapacity na vstupnom bode v zmysle platného cenníka PDS, ktorý by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu do príslušného odberného miesta. V prípade zrušenia odberného miesta na žiadosť odberateľa pred ukončením platnosti dojednanej distribučnej kapacity objednanej pre uvedené odberné miesto, je odberateľ povinný uhradiť všetky doúčtované položky vzťahujúce sa na objednanú kapacitu a príslúchajúcu distribučnú sadzbu až do termínu ich uplynutia.

2. Pri odberných miestach charakteru maloodber (MO) s ročným odpočtovým cyklom má dodávateľ právo raz ročne vyhodnocovať prekročenie tarify stanovenej PDS ako maloodber, strednoodber alebo veľkoodber, do ktorej bol odberateľ zaradený alebo ktorú si sám zvolil pred podpisom tejto zmluvy. V prípade, že odberateľ prekročí svoju spotrebu na jednotlivých odberných miestach pridelenú tarifu, dodávateľ má právo raz ročne odberateľovi fakturovať poplatok za prekročenie tarify na danom odbernom mieste vo výške 50% z ceny komodity pri prekročení o jednu tarifu, 100% z ceny komodity pri prekročení o dve tarify a 150% z ceny komodity pri prekročení o tri a viac taríf. Preradenie do inej tarify môže byť zrealizované až na pokyn odberateľa.
3. Odberateľ má právo pridávať do zmluvy nové odberné miesta ako aj odberať zo zmluvy pôvodné odberné miesta, avšak pri týchto úkonoch bude dodávateľ vždy zohľadňovať vplyv pridania alebo odobratia odberného miesta na celkové dohodnuté zmluvné množstvo a spotrebu odberateľa tak navyšovať alebo znižovať. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu pre nové odberné miesta pridané do tejto zmluvy.
4. Množstvo plynu dodaného podľa tejto zmluvy je merané v m³ a obchodnou jednotkou pre fakturáciu je kWh. Prepočet z m³ na kWh sa riadi Prevádzkovým poriadkom PDS, t.j. SPP Distribúcia a.s.
5. Za plyn dodaný podľa tejto zmluvy je považovaný plyn, ktorý prešiel meradlom v odbernom mieste, v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej len „PDS“) podľa osobitných predpisov upravujúcich meranie a odovzdávanie údajov a podľa Prevádzkového poriadku PDS. Odpočty nameraných údajov v odberných miestach uskutočňuje PDS.
6. Služby dodané spolu s plynom podľa tejto Zmluvy sú upravené Technickými podmienkami, Prevádzkovými podmienkami a ostatnými súvisiacimi predpismi PDS.
7. Odberateľ týmto splnomocňuje dodávateľa na zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa Procesu zmeny dodávateľa plynu špecifikovaného v Prevádzkovom poriadku PDS a na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so zmenou dodávateľa plynu pre odberné miesta uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok III.

Zodpovednosť za odchýlku

1. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.

Článok IV.

Cena

1. Zmluvné strany sa akceptáciou návrhu ceny dodávateľa alebo inou formou dohodli na jednom z troch variantov štruktúry ceny a podmienkach jej uplatňovania:

- a) Fixná cena v EUR/MWh
- b) Spotová cena v EUR/MWh
- c) Fixná / Spotová cena, v stanovenom percentuálnom pomere objemu dodávky

A) Dodávka vo fixnej cene podľa bodu 1. písm. a), prebieha tak, že:

Súčasťou dohody o cene je aj stanovenie zmluvného množstva objemu dodaného zemného plynu, ktoré predstavuje 100% a je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Tolerancia odberu predstavuje minimálne a maximálne množstvo zemného plynu, ktoré sa odberateľ zaväzuje odobrať vo výške dohodnutej na príslušné obdobie.

V prípade, že v príslušnom vyúčtovacom období odberateľ odoberie menej ako dohodnuté minimálne množstvo, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia fakturovať odberateľovi cenu za každú neodobratú MWh, ktorá je určená ako odplata vo výške 100% z poslednej dohodnutej ceny až do spotreby určenej ako dohodnuté minimálne zmluvné množstvo zemného plynu.

Pri tomto variante ceny je odberateľ povinný poskytnúť dodávateľovi tzv. diagram odberu plynu pre každé odberné miesto charakteru "SO a VO" na obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Takto vzájomne odsúhlasený diagram odberu plynu tvorí pre tento variant ceny prílohu č.2 tejto zmluvy.

Ak odberateľ pri odberných miestach v distribučnej tarife "SO a VO" odoberie v mesiaci dodávky na základe vopred dohodnutého diagramu odberu viac ako dohodnuté maximálne množstvo, má dodávateľ právo na úhradu odplaty za prečerpaný objem maximálneho množstva zemného plynu vo výške 1,5 násobku ceny plynu odvodennej od poslednej dohodnutej ceny komodity za príslušné obdobie.

Ak odberateľ pri odberných miestach v distribučnej tarife "MO" počas roka odoberie viac ako dohodnuté maximálne množstvo, má dodávateľ právo na úhradu odplaty za prečerpaný objem maximálneho množstva zemného plynu vo výške 1,5 násobku ceny plynu odvodennej od poslednej dohodnutej ceny komodity za príslušné obdobie.

B) Dodávka za spotovú cenu podľa bodu 1. písm. b), prebieha tak, že:

Pre celý objem dodaného zemného plynu sa cena stanoví, ako súčet dohodnutej aditívnej prirážky (mark up) a váženého priemeru denných cien krátkodobého denného trhu Spot market data Day-Ahead and Weekend End of Day CEGH VTP v mesiaci dodávky. Vyhodnotenie realizuje dodávateľ podľa denného odberového profilu jednotlivých odberných miest (ak má odberné miesto ročný odpočtový cyklus resp. je bez mesačného odpočtu spotreby, tak podľa typového diagramu odberu). Informácia o spotových denných cenách je dostupná na adrese:



<https://www.eex.com/en/market-data/market-data-hub/natural-gas/spot>.

Na množstvo objemu dodaného zemného plynu sa tolerančné pásmo nestanovuje a dodávateľ nie je oprávnený meniť cenu.

C) Dodávka kombinovaná vo fixnej a spotovej cene podľa bodu 1. písm. c), prebieha tak, že:

Časť zmluvného množstva zemného plynu v objeme dohodnutom v % celkovej dodávky je stanovená vo fixnej cene a zostávajúca časť do 100% zmluvného množstva je dodaná v cene stanovenej ako súčet aditívnej prirážky (mark up) a váženého priemeru denných cien krátkodobého denného trhu Spot market data Day-Ahead and Weekend End of Day CEGH VTP v mesiaci dodávky. Vyhodnotenie realizuje dodávateľ podľa denného odberového profilu jednotlivých odberných miest (ak má odberné miesto ročný odpočtový cyklus resp. je bez mesačného odpočtu spotreby, tak podľa typového diagramu odberu). Informácia o spotových denných cenách je dostupná na adrese: <https://www.eex.com/en/market-data/market-data-hub/natural-gas/spot>.

V prípade, že v príslušnom vyúčtovacom období odberateľ odoberie menej ako dohodnuté zmluvné množstvo za fixnú cenu, to znamená menej ako v % dohodnutú časť zmluvného množstva, je dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia fakturovať odberateľovi cenu za každú neodobratú MWh, ktorá je určená ako odplata vo výške 100% z poslednej dohodnutej fixnej ceny plynu, až do spotreby určenej v % dohodnutej časti zmluvného množstva.

Pri tomto variante ceny je odberateľ povinný poskytnúť dodávateľovi tzv. diagram odberu plynu pre každé odberné miesto charakteru "SO a VO" na obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Takto vzájomne odsúhlasený diagram odberu plynu tvorí pre tento variant ceny prílohu č.2 tejto zmluvy.

Ak odberateľ pri odberných miestach v distribučnej tarife "SO a VO" odoberie v mesiaci dodávky na základe vopred dohodnutého diagramu odberu v % dohodnutú časť zmluvného množstva vo fixnej cene, zmení sa dodávka ostatného odberu na dodávku s cenami denného trhu Spot a dohodnutou aditívnou prirážkou.

Ak odberateľ pri odberných miestach v distribučnej tarife "MO" počas roka odoberie v % dohodnutú časť zmluvného množstva vo fixnej cene, má dodávateľ právo na úhradu odplaty za prečerpaný objem množstva zemného plynu vo výške 1,5 násobku ceny plynu odvodenéj od poslednej dohodnutej ceny komodity za príslušné obdobie.

2. Pre obdobie:

a)

od 1.1.2026 do 31.12.2026 si zmluvné strany dohodli cenu a doplňujúce podmienky so štruktúrou podľa variantu A. bodu 1, tohto článku zmluvy, t.j.:

Dohodnutá fixná cena 31 EUR/MWh

od 1.1.2027 do 31.12.2027 si zmluvné strany dohodli cenu a doplňujúce podmienky so štruktúrou podľa variantu A. bodu 1, tohto článku zmluvy, t.j.:

Dohodnutá fixná cena 29 EUR/MWh

Minimálne množstvo odberu z celkového objemu je 90 %
Maximálne množstvo odberu z celkového objemu je 110 %

Fixný poplatok podľa sadzby:

M1	1,10	EUR/mesiac
M2	1,19	EUR/mesiac
M3	1,57	EUR/mesiac
M4 - M8	2,05	EUR/mesiac
S9 - S10	0,00	EUR/mesiac

Fixný poplatok za odberné miesto bude fakturovaný podľa priznanej sadzby určenej PDS.

b) cena za distribúciu plynu bude fakturovaná podľa cenového rozhodnutia ÚRSO platného a účinného v čase dodávky zemného plynu. Súčasťou faktúry za dodávku zemného plynu budú aj poplatky za skladovanie, štruktúrovanie a prepravu zemného plynu podľa cenníkov platných v čase dodávky zemného plynu, ktoré sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa. V prípade zmeny prepravných sietí, prostredníctvom ktorých dodávateľ zabezpečuje dodávku plynu, je dodávateľ oprávnený uplatniť cenu za služby súvisiace s prepravou podľa aktuálne dostupnej prepravnej trasy.

c) k cenám uvedeným pod písm. a) a písm. b) tohto článku sa pripočítava DPH, prípadne ďalšie dane a poplatky stanovené príslušnými právnymi predpismi, a to vo výške a spôsobom stanoveným príslušnými právnymi predpismi.

d) v prípade, že budú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov dovoz, predaj, dodávka, distribúcia alebo preprava plynu dodávaného podľa tejto zmluvy zaťažené clami prípadne inými poplatkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzkového poriadku PDS alebo PPS resp. z cenníka PDS alebo PPS, ktoré nie sú uplatňované v čase uzatvárania tejto zmluvy, zmluvná cena sa upraví o príslušnú čiastku.

e) v súvislosti s európskou legislatívou v oblasti ETS 2 a zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami je dodávateľ oprávnený preniesť na odberateľa všetky náklady súvisiace s obstaraním emisných povoleniek za účelom pokrytia vyprodukovaného CO₂ spaľovaním zemného plynu odberateľa.



Ak odberateľ v súlade s platnou legislatívou, alebo jej zmenou má, alebo získa postavenie "zraniteľný odberateľ", a o toto postavenie po splnení zákonných podmienok požiada, cena za dodávku plynu stanovená dohodou podľa čl. IV., sa zmení. Nová cena pre zraniteľného odberateľa (podľa typu odberateľa stanoveného v legislatíve) sa stanovuje podľa cenového rozhodnutia ÚRSO, (alebo Nariadenia vlády v prípade uplatňovania krízovej regulácie), platnej v období dodávky s takto stanovenou cenou. V prípade, že odberateľ z akýchkoľvek dôvodov o status "zraniteľný odberateľ" príde, dodávka plynu bude prebiehať v cenách dohodnutých v zmysle ustanovení čl. IV., tejto zmluvy.

3. Dodávateľ má právo jednostranne zmeniť cenu plynu kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy v prípade ak nastanú objektívne dôvody odôvodňujúce takúto zmenu ceny a to napr., že dôjde k zmene primárnej alebo sekundárnej legislatívy ovplyvňujúcej výšku ceny dohodnutej touto zmluvou, ako aj v prípade, že dôjde k zmene Cenových rozhodnutí PDS a PPS alebo k zmene Prevádzkového poriadku PDS a PPS, a tiež v prípade zmien podmienok na trhu s dodávkou plynu, ktoré spôsobia zvýšenie nákladov dodávateľa plynu súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo ostatných služieb.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Fakturačným obdobím pre dodávku plynu do odberných miest podľa tejto zmluvy, je obdobie, na ktoré si dodávateľ a odberateľ dohodli cenu, alebo na ktoré cena podľa cenového návrhu dodávateľa na ďalšie obdobie nebola odberateľom odmietnutá.
2. Fakturačným obdobím PDS je jeden rok/ mesiac, podľa odpočtového cyklu PDS.
3. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtovým cyklom sa zaväzuje za dodávku plynu a súvisiace služby uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne so splatnosťou: Mesačne (15. deň mesiaca). Preddavková platba odberateľa plynu je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške 1/11 platby za plyn určená podľa spotreby plynu za predchádzajúce účtovacie obdobie. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb má splatnosť: 20. pracovný deň v mesiaci.
4. Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtovým cyklom sa zaväzuje za dodávku plynu a súvisiace služby uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne so splatnosťou: Mesačne (15. deň mesiaca) vo výške 60% z preddavkovej platby vypočítanej podľa bodu 2 tohto článku. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením platieb za príslušný mesiac má splatnosť: 20. pracovný deň v mesiaci.
5. Dodávateľ vyhotoví a doručí odberateľovi Predpis preddavkových platieb a Kalkulačný list na obdobie ďalšieho kalendárneho roka vždy najneskôr v 15. deň nového kalendárneho roka.
6. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7. Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vyfakturuje dodávateľ odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná a to vo výške podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb zverejneného na webovom sídle spoločnosti.
8. Prípád, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky plynu a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej siete.

Článok VI.

Trvanie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2027.
2. Ak omeškanie dodávateľa alebo odberateľa znamená nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy len v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. V prípade nepodstatného porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety a v prípade podstatného porušenia povinnosti je každá zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení od zmluvy doručeným druhej zmluvnej strane.
3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak
 - a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
 - b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
 - c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
 - d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie

Článok VII.

Technické podmienky dodávky, poskytovanie informácií a Reklamácie

1. Technické podmienky pripojenia, merania a dodávky do odberného miesta sa riadia Prevádzkovým poriadkom PDS, do ktorej je odberné miesto pripojené.
2. Akýkoľvek odber plynu bez platnej zmluvy o pripojení, Zmluvy o združenej dodávke a najmä odber z administratívne odpojeného odberného miesta z dôvodu neplatenia je považovaný za neoprávnený odber a je sankcionovaný PDS.
3. Dodávka do odberného miesta môže byť v opodstatnených prípadoch prerušená z dôvodu plánovanej údržby. Dodávateľ na základe informácie od PDS o odstávke bezodkladne informuje odberateľa.
4. Plynomer je vlastníctvom PDS a jeho výmena je nevyhnutným zásahom do pripojenia odberného miesta.
5. Reklamácie rieši dodávateľ spravidla v spolupráci s PDS, a pri týchto procesoch je záväzným Reklamačný poriadok



dodávateľa zverejnený na webovom sídle dodávateľa www.magna-energia.sk.

Článok VIII. Náhrada škody

1. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, má poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku) okrem prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky plynu a distribučných služieb v zmysle ustanovení Zákona o energetike a s touto zmluvou alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.
2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu ani za ušlý zisk spôsobený nedodaním plynu, ktorá vznikla pri zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle Zákona o energetike.
3. Dodávateľ tiež nezodpovedá za vzniknutú škodu ani za ušlý zisk, ak je dodávka plynu zabezpečená cez zariadenie subjektu, ktorý nie je držiteľom licencie na distribúciu a nedodanie plynu bolo spôsobené poruchou alebo inou udalosťou na tomto zariadení.
4. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so Zákom o energetike a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Ak dôjde k ukončeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane odberateľa pred uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva uzatvorená, má dodávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.
6. Odberateľ s dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.

Článok IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, Prevádzkovým poriadkom PDS sa v zmysle § 261 resp. § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom reálneho začiatku dodávky plynu. Podmienkou pre účinnosť zmluvy je platná Zmluva o pripojení odberateľa s PDS a platné ukončenie Zmluvy o dodávke plynu odberateľa s predchádzajúcim dodávateľom.
4. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade ak odberateľ mal v predchádzajúcom období s dodávateľom uzatvorenú inú Zmluvu o dodávke plynu, táto okamihom podpisu tejto zmluvy a nadobudnutím jej účinnosti zaniká.
5. Akékoľvek zmeny zmluvy a zmluvných podmienok musia byť doručené odberateľovi písomne, v prípade jeho súhlasu pre elektronické doručovanie, sa aj takto doručený dokument, považuje za doručený.
6. V prípade straty spôsobilosti dodávateľa na dodávku podľa tejto zmluvy, bude dodávka odberateľovi poskytnutá bez prerušenia dodávateľom poslednej inštancie za podmienok upravených vyhláškou ÚRSO.
7. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v tejto zmluve. Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy k dohodnutému dňu začiatku dodávky v prípade porušenia povinnosti odberateľa podľa tohto bodu.
8. Dodávateľ pri získavaní a spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ má na svojom webovom sídle <https://www.magna-energia.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov> zverejnené Zásady ochrany osobných údajov.
9. Prílohou tejto zmluvy nie sú žiadne všeobecné obchodné podmienky, zmluva sa spravuje všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ostatné dôležité informácie a dokumenty sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa www.magna-energia.sk. Náležitosti edukačného charakteru, vyplývajúce z vyhlášky ÚRSO č. 208/2023 Z. z. tzv. Pravidlá trhu, nájdete na webovom sídle: <https://www.magna-energia.sk/nalezitosti-zmluv>.
10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.



Článok X.
Voľby odberateľa pred podpisom zmluvy

Odberateľ pred podpisom zmluvy voľbou vyberie jemu vyhovujúcu alternatívu z ponuky dodávateľa pre ďalšie spracovanie:

1. Odberateľ súhlasí s elektronickou komunikáciou s dodávateľom a to vrátane zasielania elektronických faktúr prostredníctvom emailovej schránky*

Starosta @ malinova.sk
alebo (aj)
uctovnik @ malinova.sk
☒ Áno ☐ Nie

* Vybranú voľbu zaškrtnite.

V Piešťanoch, dňa: 15.12.2025

Za dodávateľa:

Za odberateľa:



ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

P.č.	Adresa odberného miesta	POD kód	Deň začiatku dodávky	PDS	Predpokladané ročné množstvo [kWh]	Denné maximálne množstvo [m3]	Sadzba podľa SPP-D	Faktur. obdobie
1	Malinová 115, 972 13 Malinová	SKSPDIS000610602640	01.01.2026	SPP-D	41 000,00	-	maloodber	Podľa PDS
2	Malinová 115, 972 13 Malinová	SKSPDIS000610600642	01.01.2026	SPP-D	56 000,00	-	maloodber	Podľa PDS
3	Malinová 1151, 972 13 Malinová	SKSPDIS070420053472	01.01.2026	SPP-D	80 000,00	-	maloodber	Podľa PDS
Spolu:					177 000,00			

V prípade, že zmluva je uzatvorená na iné obdobie ako rok, zazmluvnené množstvo je vo výške alikvotnej časti prepočítanej podľa typového diagramu odberu z predpokladaného ročného množstva.

za MAGNA ENERGIA, a.s.

za odberateľa

